

1517673-58.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... interrogatório, confessou a prática do tráfico de drogas (maconha, cocaína, crack e lança-perfume) e que portava 820 reais. Acrescentou a existência de escola nas imediações, mas um pouco distante de onde estava, pois teve que correr.

É o caso de condenação.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1517673-58.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517673-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE LIMA MARTINS SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de LUCAS HENRIQUE LIMA MARTINS SILVA como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 05 de agosto de 2022 (sexta-feira), por volta das 15h57min, na Avenida Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, nº 1645, Vila Matilde (Vila Talarico), São Paulo/SP, imediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Humberto Campos", situada na Avenida Professor Xavier de Lima, nº 644, Jardim Hercília, São Paulo, Lucas Henrique Lima Martins Silva (menor de 21 anos), qualificado na fl.05, trazia consigo, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 27 porções de cocaína, acondicionadas em papелotes, com massa líquida de 16,6g; 06 frascos contendo 60ml de Tricloroetileno, vulgarmente conhecido como "lança-perfume"; 06 porções contendo Tetrahydrocannabinol - THC, substância vulgarmente conhecida como "skunk", com massa líquida de 1,4g; 03 porções de cocaína, acondicionadas em pequenos potes, com massa líquida de 5,6g; 29 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, com massa líquida de 10,2g; 31 porções de Cannabis-sativa-L, contendo Tetrahydrocannabinol - THC, vulgarmente conhecida como "maconha", com massa líquida de 63,9g; 01 porção de cocaína, sob a forma de "crack", com massa líquida de 0,3g, substâncias entorpecentes e que causam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fls.08/09 e laudo de constatação - fls.17/22).

Pois bem.

Segundo apurado, Lucas realizava o tráfico ilícito de entorpecentes na Avenida Gamelinha (Avenida Professor Edgar Santos), altura da confluência com a Avenida Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, Vila Talarico, nesta Capital/SP. Para tanto, trazia consigo, dentro de uma sacola plástica, 27 papélotes com cocaína, 06 frascos com "lança-perfume", 06 porções de "skunk", 03 pequenos potes contendo cocaína, 29 microtubos plásticos contendo cocaína, 31 porções de "maconha" e uma pedra de "crack".

Na data dos fatos, por volta das 15h57min, ao perceber a aproximação da Polícia Militar, Lucas tentou fugir levando consigo aquela sacola plástica repleta de drogas. No entanto, policiais militares o alcançaram e conseguiram detê-lo.

Realizada busca pessoal, em poder de Lucas foi localizada a sacola plástica que trazia consigo, dentro da qual os policiais militares encontraram as porções de cocaína, de "skunk", de "crack" e de "maconha" supracitadas, além dos frascos com lança-perfume e R\$ 820,00 em notas e moedas (produto do crime).

Preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, Lucas optou por manifestar-se somente em Juízo (fl.06).

Com efeito, Lucas foi flagrado em conhecido ponto de compra e venda de entorpecentes, trazendo consigo grande quantidade de drogas variadas, embaladas individualmente, prontas para a comercialização, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 48/53).

Habeas Corpus impetrado em favor do réu com pedido liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade (fls.67/71).

Liminar indeferida (fls.72/74).

Em 18/08/2022, foi recebida a denúncia (fls. 92/93)

Réu citado (fls.122). Defesa prévia (fls. 94/99).

Manutenção da denúncia (fls.115).

Exame químico-toxicológico (fls.104/107).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.28/31), no auto de exibição e apreensão (fls.8/9), no laudo pericial de constatação (fls.17/22), no laudo pericial químico-toxicológico (fls.104/107), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial, Matheus dos Santos, em juízo, disse que estavam em patrulhamento, de bicicleta, passando pelo local dos fatos que já é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. No momento que passaram (ele e seu parceiro), perceberam um indivíduo (o réu) que colocou uma sacola dentro da blusa, levantou-se e correu. Na sequência, correram atrás dele e detiveram-no. Na referida sacola, havia entorpecentes variados e dinheiro trocado (aproximadamente 900 reais, um pouco meno). O réu disse que não dispensou a droga, porque senão teria que pagar por elas. Por fim, afirmou que próximo ao local há escolas.

Igual depoimento prestou o policial, Anderson Carneiro. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento (ele e seu parceiro), pelo local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico. No momento que passaram (ele e seu parceiro), perceberam um indivíduo (o réu) que colocou uma sacola dentro da blusa, levantou-se e correu. Na sequência, correram atrás dele e detiveram-no. Na referida sacola, havia entorpecentes (maconha, crack, cocaína) e dinheiro trocado (em torno de 850 reais). Acrescentou que não dispensou a droga, porque senão teria que arcar com as consequências. Por fim, disse que o local é próximo a escolas.

Observo que os depoimentos dos policiais são coerentes e lógicos entre si, confirmando os elementos informativos colhidos na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas quanto ao tráfico de drogas praticado pelo réu, nas imediações

de estabelecimento de ensino. Além disso, o réu confessou o crime.

De outra banda, consigno que não há comprovação de que os policiais estariam empenhados numa condenação injusta contra o réu. Nesse sentido, E.STF:

“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846)

O réu, Lucas Henrique, no interrogatório, confessou a prática do tráfico de drogas (maconha, cocaína, crack e lança-perfume) e que portava 820 reais. Acrescentou a existência de escola nas imediações, mas um pouco distante de onde estava, pois teve que correr.

É o caso de condenação.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) possui pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, verifico ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Ademais, registro que o escopo do ECA é de aplicação de medidas protetivas, diverso, portanto, do CP, descabendo considerar passagens pela prática de atos infracionais para incrementar a pena.

Na segunda fase, inobstante a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, descabe o decréscimo na pena, aquém do mínimo legal, nessa fase, por resistência da Súmula 231, E.STJ. Pena intermediária mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, considerando o disposto no art. 33, §4º, Lei 11.343/06 e a menoridade relativa do réu à época dos fatos, reduzo a pena no máximo (2/3): 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

De outra banda, verifico presente o aumento previsto no art. 40, III, da Lei 11.343/06, por se tratar de tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino (fl. 84) motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 e a torno definitiva: 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto.

Consoante o disposto no art. 44, CP, presentes os requisitos, substituo a pena corporal por duas medidas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo de execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno LUCAS HENRIQUE LIMA MARTINS SILVA, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo de execução e 193 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Expeça-se alvará de soltura.

Determino o perdimento do numerário apreendido (fls. 8/9), bem como a destruição das drogas apreendidas (se ainda não providenciada), já destinadas pela decisão de fls. 48/53.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.